



14020021045015

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**О П Р Е Д Е Л Е Н И Е**

г. Москва

04 сентября 2026 г.

Дело № А40-181790/21-164-493 «Б»

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи МIRONENKO Э.В. (единолично);

рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Управляющая эксплуатационная компания «Европейская Долина-2» (ОГРН: 1137746422000, ИНН: 7751511604) ходатайство Садоводческого некоммерческого товарищества «Европейская Долина-2», Алишовой Ольги Валерьевны, Кузьмина Вячеслава Николаевича, Городилиной Натальи Арнольдовны о принятии обеспечительных мер,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.01.2022 в отношении ООО «Управляющая эксплуатационная компания «Европейская Долина-2» (ОГРН: 1137746422000, ИНН: 7751511604) открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим ООО «Управляющая эксплуатационная компания «Европейская Долина-2» суд утвердил Козлова Игоря Олеговича (член Ассоциации Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», ИНН:541011310238, рег.номер:11852, адрес для направления корреспонденции:108841, г. Москва, п. Троицк, мкр. В, д. 40, а/я 77), о чем опубликована информация в газете «Коммерсантъ» №11(7212) от 22.01.2022 г.

В Арбитражный суд г. Москвы 30.07.2026 поступило заявление Садоводческого некоммерческого товарищества «Европейская Долина-2», Алишовой Ольги Валерьевны, Кузьмина Вячеслава Николаевича, Городилиной Натальи Арнольдовны об установлении отсутствия у ООО «Управляющая эксплуатационная компания «Европейская Долина-2» права собственности на имущество и исключения этого имущества из конкурсной массы как не подлежащее включению в конкурсную массу, признании зарегистрированного в ЕГРН права собственности ООО «Управляющая эксплуатационная компания «Европейская Долина-2» отсутствующим в отношении имущества и об истребовании у конкурсного управляющего заверенных копий документов.

Вместе с указанным заявлением поступило ходатайство Садоводческого некоммерческого товарищества «Европейская Долина-2», Алишовой Ольги Валерьевны, Кузьмина Вячеслава Николаевича, Городилиной Натальи Арнольдовны о принятии обеспечительных мер в виде:

- запрета конкурсному управляющему ООО «УЭК «Европейская Долина-2» (ИНН 7751511604) Козлову И.О. совершать любые действия, направленные на реализацию (отчуждение) комплекса инженерных сетей коттеджного посёлка «Европейская Долина-2» — сетей водоснабжения, водоотведения (канализации), электроснабжения и газоснабжения (в том числе объектов с кадастровыми номерами 77:22:0020229:186 и 77:22:0020229:187), — включая объявление и проведение повторных торгов, продажу посредством публичного предложения, заключение договоров купли-продажи, подписание передаточных актов, до вступления в законную силу судебного акта по заявлению СНТ «Европейская долина-2» и соистцов об исключении указанного имущества из конкурсной массы.

- запрета конкурсному управляющему выносить на собрание (комитет) кредиторов, утверждать и реализовывать положение о порядке, об условиях и о сроках продажи указанного имущества (изменения к нему) до вступления в законную силу судебного акта по тому же заявлению.

- запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве осуществлять регистрационные действия, связанные с переходом, ограничением (обременением) права собственности в отношении объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 77:22:0020229:186 и 77:22:0020229:187 (сети газоснабжения), до вступления в законную силу судебного акта по тому же заявлению.

Определением суда от 30.07.2026г. ходатайство о принятии обеспечительных мер было оставлено без движения.

04.08.2026г. в суд поступили документы во исполнение определения об оставлении заявления без движения.

Необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена тем, что в случае реализации спорных сетей до разрешения спора по существу исполнение судебного акта об их исключении из конкурсной массы станет невозможным либо существенно затрудненным.

По мнению заявителей, реализация имущества причинит значительный и невосполнимый ущерб не только заявителю, но и неопределенному кругу лиц – собственникам 390 земельных участков поселка, для жизнеобеспечения которых спорные сети являются единственным источником водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения.

Изучив доводы, изложенные в ходатайстве о принятии обеспечительных мер, приложенные к заявлению документы, суд считает, что ходатайство о принятии обеспечительных мер не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу п. 1 ст. 46 Закона о банкротстве арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с нормами АПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры); обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Согласно ст. 91 АПК РФ обеспечительными мерами могут быть, в том числе наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц; запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.

Рассматривая заявление о принятии обеспечительных мер, суд устанавливает наличие оснований для принятия обеспечительных мер, определяет, насколько конкретная мера, о принятии которой просит заявитель, связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей принятия обеспечительных мер (пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты").

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 2 п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 01.06.2023 № 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты" обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса при установлении хотя бы одного из следующих оснований:

- если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации,

- в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 01.06.2023 № 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты" заявление о принятии обеспечительной меры может быть удовлетворено только при наличии связи испрашиваемой меры с предметом заявленного требования. Отсутствие связи испрашиваемой обеспечительной меры с предметом заявленного требования является основанием для отказа в удовлетворении заявления о ее принятии.

Общая цель процедуры банкротства – наиболее полное удовлетворение требований кредиторов исходя из принципов очерёдности и пропорциональности (по смыслу абзаца шестнадцатого статьи 2, статей 110, 111, 139, 213.26 Закона о банкротстве с учётом, в частности, определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2022 № 305-ЭС21-1719(2) по делу № А40-153465/2016).

Положения статей 126 и 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» свидетельствуют о том, что основной целью конкурсного производства является справедливое соразмерное удовлетворение требований кредиторов должника с максимальным экономическим эффектом.

В этой связи для реализации принципа эффективной судебной защиты арбитражный суд располагает действенным процессуальным механизмом в виде института обеспечительных мер, своевременное и разумное применение которого устраняет препятствия к исполнению судебного решения в будущем и повышает тем самым эффективность правосудия.

При этом в силу части 1 статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, исполнение судебного акта следует рассматривать как элемент судебной защиты.

Исследовав доводы заявителей, а также представленные в обосновании данных доводов доказательства, суд приходит к выводу, что в данном случае заявители не обосновали причины обращения с заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, не обосновали насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит баланс интересов заинтересованных сторон, фактическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными ч. 2 ст. 90 АПК РФ.

Согласно [ст. 65](#) АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав материалы дела, суд отказывает в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 71, 213.1, 213.8, 231-233 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 184, 188, 223 АПК РФ, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении ходатайства Садоводческого некоммерческого товарищества «Европейская Долина-2», Алишовой Ольги Валерьевны, Кузьмина Вячеслава Николаевича, Городиловой Натальи Арнольдовны о принятии обеспечительных мер – отказать.

Данное определение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Э.В. Мироненко